

CO₂-Entnahme-Verpflichtungen: vorgebrachte Einwände und ihre Entkräftung

Zusammengestellt aus fünf Jahren dokumentierter Korrespondenz mit Behörden, Staatsanwaltschaften und Ministerien (Originaldokumente je Anlage verlinkt unter co2-entnahme.info) · Stand: Juni 2026

1. „Die Betreiber haben Genehmigungen.“ (StA Kleve, Mosbach, Leipzig, Rostock, Bayreuth)

Die Legalisierungswirkung reicht nur so weit wie das Prüfprogramm — und die Behörden bestätigen selbst, dass Folgekosten nicht geprüft wurden (Nr. 2). Was nie Verfahrensgegenstand war, kann der Bescheid nicht freistellen; zivilrechtliche Haftung bleibt ohnehin unberührt (§ 14 S. 2 BImSchG; OLG Hamm, Urt. v. 28.05.2025).

2. „Kosten- und Haushaltsfragen sind kein Bestandteil des Genehmigungsverfahrens.“ (RP Stuttgart, BR Köln, BR Düsseldorf — je schriftlich)

Zutreffend — und gerade deshalb kein Gegenargument: Die Ausweispflicht trifft Haushalt (§ 17 Abs. 3 BHO: „voraussichtliche Gesamtkosten“) und Bilanz (§ 249 HGB/IAS 37), nicht das BImSchG-Verfahren. Die Antwort belegt nur, dass nirgends geprüft wird.

3. „Keine gesetzlich anerkannte Außenverbindlichkeit gegenüber Dritten.“ (MUNV NRW, 03.06.2026; bekräftigt vom Bundesfinanzministerium am 30.06.2026 — „es fehlt ... an ... Gläubigern“)

§ 249 HGB verlangt keine einklagbare Außenverbindlichkeit — die faktische Verpflichtung (constructive obligation, IAS 37.10) genügt, hier begründet durch die wissenschaftlich gebotene Rückkehr unter 1,5 Grad (das Budget ist überschritten), die Schutzpflicht gegenüber künftigen Generationen (BVerfG, 1 BvR 2656/18) und das gesetzlich vorgesehene Netto-Negativ nach 2050 (Art. 2 Abs. 1 VO (EU) 2021/1119; § 3 Abs. 2 KSG). Dass die Frage real ist, zeigt sich bei der BaFin: Dort sind seit Juni 2026 Bilanzkontroll-Vorgänge zu RWE, EnBW und Uniper unter Aktenzeichen registriert — ob geprüft wird, teilt die BaFin nicht mit (§ 21 FinDAG); seit Juli 2026 liegt ihr zudem eine IFG-Anfrage zur Verwaltungspraxis bei CO₂-Entnahme-Rückstellungen vor. Im Übrigen zirkulär: keine gesetzliche Anerkennung → kein Ausweis → kein Handlungsdruck → keine Anerkennung. Bemerkenswert: Das BMF bestätigt damit selbst, dass diese Kosten in keinem Haushalt gebucht werden.

4. „Eine Vermögensbetreuungspflicht kommt den Genehmigungsbehörden nicht zu.“ (StA Freiburg)

Mag für die einzelne Behörde stimmen — dann liegt die Pflicht bei Haushalts-/Bilanzverantwortlichen. Alle Stellen zusammen können sie nicht *nirgends* liegen lassen: Die Pflicht zur Haushaltswahrheit (§§ 7, 11, 17 BHO/LHO) besteht unstreitig.

5. „Der Emissionshandel (TEHG/EU-ETS) deckt das ab.“ (sinngemäß Düsseldorf, auch DUH 17.06.2026; Standard-Konter)

Das Zertifikat berechtigt zur Emission — es finanziert keine Entnahme. Belegt: Der EU-ETS rechnet dauerhafte Entnahmen bis heute nicht an (die Kommission prüft eine Einbeziehung erst in einem Bericht bis 31.07.2026, Art. 30 Abs. 5a ETS-RL); sein Cap läuft um 2039 auf nahezu null Zertifikate zu — ein Mechanismus für dauerhafte Entnahme darüber hinaus fehlt; die CRCF-Verordnung (EU 2024/3012) schafft nur freiwillige Zertifizierung, keine Zahlungspflicht (BT-Drs. 21/2193). („Parkgebühr ist nicht Abschleppen.“)

6. „Der nationale CO₂-Preis (BEHG) zahlt das schon.“

Das BEHG bepreist Brennstoffe zur Lenkung — auch hier keine Zweckbindung für Entnahme; Großfeuerungsanlagen unterliegen ohnehin dem ETS, nicht dem BEHG.

7. „Vorhaben mit geringen klimawirksamen Emissionen sind nicht betroffen.“ (SGD Nord, Koblenz, 12/2025)

Bestätigt im Umkehrschluss die Relevanz von Großanlagen: Die 26 Registeranlagen emittieren bis zu 2,3 Mio t/Jahr — das Gegenteil von „gering“.

8. „Die Rechtsverordnung nach § 3b KSG kommt noch / zuständig ist später jemand.“ (Bundesregierung, BT-Drs. 21/2193; MUNV)

Die RVO regelt die Zahlung, nicht die Entstehung: Die Pflicht entsteht mit der Emission (Budget verbraucht; BVerfG 1 BvR 2656/18 — das Aufschieben selbst verletzt Grundrechte). Ausweis-/Rückstellungspflichten gelten unabhängig von der Zahlungsregelung (§ 17 Abs. 3 BHO; § 249, § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB). Inzwischen bestätigt der Bund das selbst: Die angekündigte Entnahme-Förderung zielt auf unvermeidbare Restemissionen „vor allem aus der Landwirtschaft und bestimmten Industrieprozessen“ — fossile Kraftwerke kommen darin nicht vor ([BMUKN-PM 067/26, Juni 2026](#)).

9. „Die Anlagen sind H₂-ready — sie laufen später mit Wasserstoff." (Betreiber-Kommunikation)

Solange grüner Wasserstoff nicht in relevanter Menge existiert, laufen sie mit Erdgas — jede Betriebsstunde erzeugt die Pflicht. Geringere Auslastung senkt die Werte proportional, ändert die Größenordnung nicht; die H₂-Umstellung ist zudem weder genehmigungsrechtlich gesichert noch bepreist.

10. „Die Kosten sind spekulativ."

388–500 €/t stammen aus der PIK-Stellungnahme im BVerfG-Verfahren; Marktpreise (Climeworks u.a.) liegen bei 600–1.200 €/t darüber. Unsicherheit der Höhe nach begründet nach dem Vorsichts- und Imparitätsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) gerade die Darstellungspflicht — wie bei Pensionen, Atommüll, Renaturierung.

11. „Künftige Lernkurven machen DACCS billig."

Möglich — dann fällt die Rückstellung später geringer aus; für Ansatz und Anhangangabe heute ist die konservative Spanne maßgeblich. Kippunkt-Risiken wirken gegenläufig (Dietz et al., PNAS 2021: +25 % im Mittel).

12. „Rechnungshöfe prüfen unabhängig und informieren nicht." (BRH 03.03.2026)

Richtig — deshalb zusätzlich die Instanzen mit definierten Verfahren: BaFin-Bilanzkontrolle, Abschlussprüfer, parlamentarische Anfragen, HV-Auskunftsrecht.

13. „Künftige Regierungen könnten die Pflicht ändern."

Gilt für Pensionen genauso — sie werden trotzdem ausgewiesen. Haushalts- und Bilanzgrundsätze kennen keine Ausnahme für politisch änderbare Verpflichtungen.

14. „Keine rechtliche Verpflichtung i.S.v. IAS 37." (erwartete Konzernantwort)

IAS 37.10 erfasst ausdrücklich die faktische Verpflichtung (constructive obligation) — begründet u.a. durch die öffentlich bekundeten Klimaneutralitäts-/H₂-Zusagen der Konzerne selbst i.V.m. der beschlossenen Rechtslage.

15. „Das betrifft allenfalls Neubauten." (naheliegender Einwand)

Nein — die Pflicht entsteht mit jeder emittierten Tonne, seit das 1,5-Grad-Budget verbraucht ist (Grenze gezogen durch BVerfG 1 BvR 2656/18, 2021). Sie läuft daher seit 2021 fortlaufend auch für alle weiterbetriebenen Gas- und Kohle-Bestandsanlagen auf; die Neubauvorhaben sind nur der am klarsten bezifferbare Ausschnitt.

16. „Die Umweltverträglichkeitsprüfung erfasst die Klimafolgen doch.“

(naheliegender Einwand)

Gerade nicht: Seit dem 14. April 2025 nimmt eine bundesweite Verwaltungsvorschrift (UVP-VwV Nr. 16.4.1) die Treibhausgas-Emissionen TEHG-pflichtiger Anlagen ausdrücklich aus der Umweltverträglichkeitsprüfung heraus — das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz bestimme die Zulassungsvoraussetzungen „abschließend“. So steht es wörtlich im Vorbescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Kraftwerk Staudinger 8 (18.02.2026). Entsprechend bestätigen mehrere Behörden (Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg) schriftlich, dass CO₂-Mengen und Folgekosten „nicht Verfahrensgegenstand“ sind. Das TEHG bzw. der Emissionshandel, auf den verwiesen wird, finanziert oder erzwingt aber keine Entnahme (Nr. 5) — die Folgekosten fallen durch jedes Raster.

**17. „Das ist doch juristisch alles nicht durchsetzbar / kein Gericht bestätigt das.“
(naheliegender Einwand)**

Die Grundlage steht inzwischen fest: Das Bundesverwaltungsgericht hat am 29.01.2026 (7 C 6.24, DUH) entschieden, dass die Klimaziele des § 3 KSG verbindlich sind und ein Klimaschutzprogramm „sämtliche ... erforderlichen Maßnahmen" enthalten muss (Umweltverbandsklage zulässig). Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hat dem Bundesverfassungsgericht am 15.10.2025 schriftlich bestätigt, dass Deutschland sein 1,5-°C-Budget bereits überschritten hat. Verbindlichkeit des Ziels und Überschreitung des Budgets sind damit höchstrichterlich bzw. amtlich anerkannt — offen ist nur, mit welchen Maßnahmen und ob deren Kosten ausgewiesen werden.

18. „1,5 Grad steht doch gar nicht mehr zur Debatte — die Marke ist längst gerissen.“ (häufigste Erstreaktion)

Die Überschreitung macht das Ziel nicht gegenstandslos — sie verwandelt es vom Vermeidungsziel in ein Rückkehrziel. Wissenschaftlich zählt jetzt, wie hoch und wie lange die Überschreitung ausfällt: Mehrere Kippelemente werden schon zwischen 1,5 und 2 °C wahrscheinlich (Armstrong McKay et al., Science 2022), jedes Jahr darüber vergrößert die Schäden, und kippende Systeme (z. B. Permafrost) setzen selbst CO₂ frei — die zu entnehmende Menge kann sich dadurch vervielfachen. Deshalb fordert die Wissenschaft ausdrücklich sinkende, nicht bloß stabilisierte Temperaturen (Schleussner et al., Nature 2024; PIK „The road back to Paris"). Auch rechtlich erledigt sich nichts durch Überschreiten: Das BVerfG-Budget wird dadurch nicht hinfällig, sondern verletzt (1 BvR 2656/18), und EU-Klimagesetz wie KSG sehen für die Zeit nach 2050 ausdrücklich negative Emissionen vor — mehr Entnahme als Ausstoß („sollen erreicht werden" / „strebt die Union an"; Art. 2 Abs. 1 VO (EU) 2021/1119; § 3 Abs. 2 KSG). „Nicht mehr zur Debatte" ist genau verkehrt herum: Solange 1,5 Grad nur ein Ziel war, ließ sich über Vermeidung streiten. Seit die Marke gerissen ist, läuft die Entnahmeschuld — die Überschreitung ist der Grund dieses Registers, nicht sein Ende.